GUÍA PRÁCTICA

Reglamento europeo de inteligencia artificial

Qué permite, qué prohíbe y cómo afecta a usuarios, empresas y desarrolladores

Basada exclusivamente en el texto consolidado del Reglamento (UE) 2024/1689, versión de 27 de julio de 2026, incorporando la modificación (UE) 2026/1744. Documento explicativo, no asesoramiento jurídico.

En una página: las 6 ideas que importan

• 1. No se prohíbe la IA en general. La regulación depende del uso, la finalidad y el riesgo.

• 2. Algunas prácticas sí están prohibidas. Entre ellas, ciertas manipulaciones perjudiciales, puntuación social y usos biométricos.

• 3. Los sistemas de alto riesgo tienen controles exigentes. Documentación, gestión de riesgos, trazabilidad, supervisión humana y seguridad.

• 4. Chatbots y contenidos sintéticos pueden requerir transparencia. No todo texto o imagen necesita una etiqueta visible.

• 5. Integrar IA en un producto puede crear obligaciones propias. No basta con que el modelo pertenezca a un tercero.

• 6. El calendario es escalonado. Las obligaciones de alto riesgo de determinados sistemas se aplican en 2027 y 2028.

Base normativa: artículos 1–2 (pp. 2–4), 5 (pp. 13–17), 6 (pp. 17–19), 50 (pp. 59–61) y 113 (p. 127).

1 · Cómo saber qué reglas se aplican

El Reglamento distingue entre proveedor (quien desarrolla o encarga el sistema y lo comercializa o pone en servicio bajo su nombre) y responsable del despliegue (quien utiliza un sistema bajo su autoridad en una actividad no puramente personal).

Referencia: artículo 2–3 · página 3–5 del PDF original.

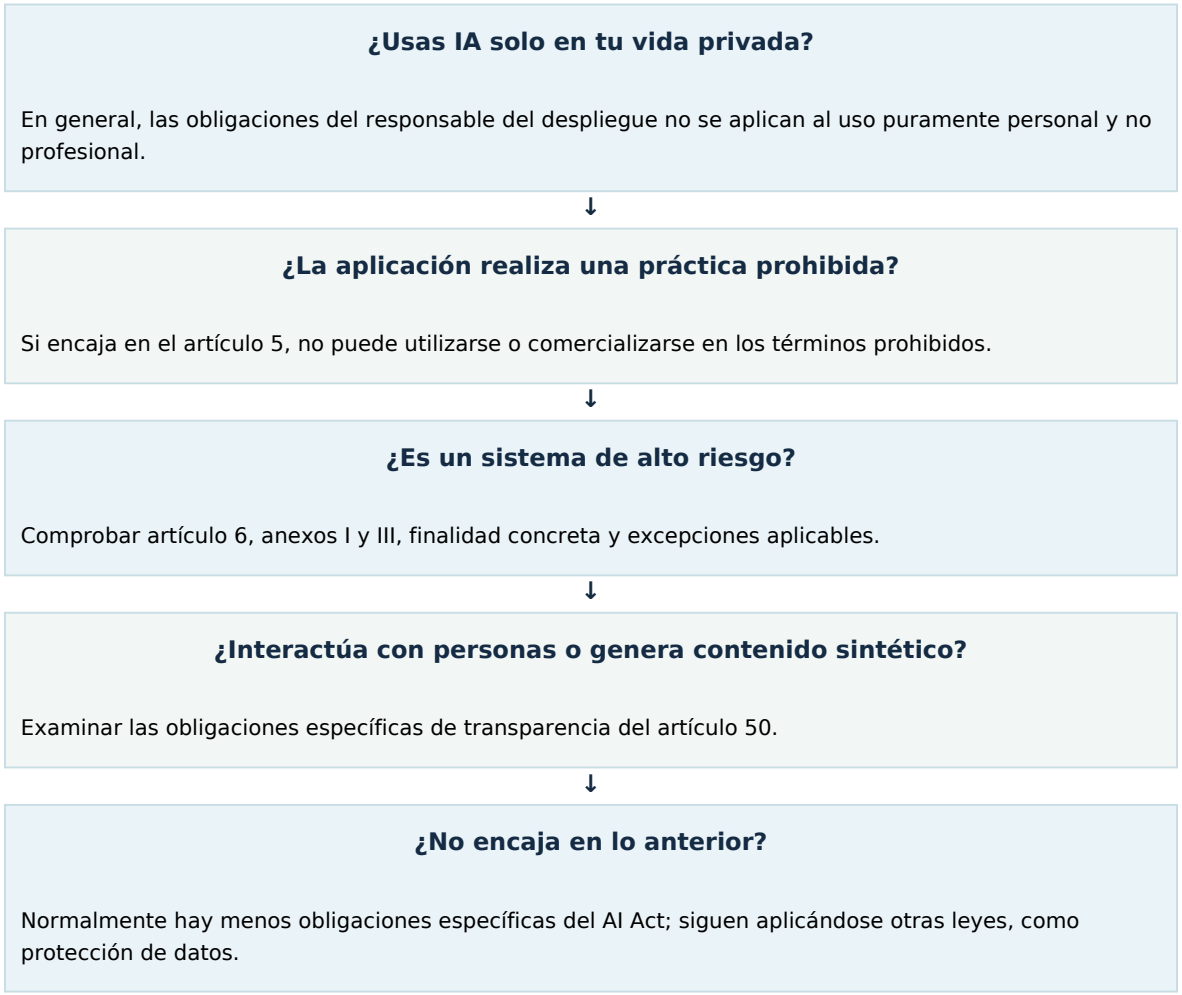


Diagrama orientativo: no sustituye la clasificación jurídica individual de cada aplicación.

2 · Qué usos están prohibidos

El artículo 5 prohíbe prácticas delimitadas, no todas las tecnologías que se les parezcan.

Práctica	Explicación sencilla
Manipulación perjudicial	IA que altera sustancialmente decisiones mediante técnicas subliminales, engañosas o explotando vulnerabilidades, bajo los requisitos de perjuicio previstos.
Puntuación social	Clasificar personas por su comportamiento o rasgos y aplicarles determinados tratos desfavorables injustificados.
Riesgo delictivo por perfiles	Predecir delitos basándose únicamente en perfiles o rasgos personales, con la salvedad prevista para valoraciones humanas basadas en hechos objetivos.
Reconocimiento facial indiscriminado	Crear o ampliar bases de rostros mediante extracción no selectiva de internet o videovigilancia.
Emociones en trabajo y educación	Inferir emociones en estos entornos, salvo las excepciones médicas o de seguridad.
Biometría sensible	Clasificar biométricamente a personas para inferir ciertas características especialmente protegidas.
Biometría remota policial en tiempo real	Prohibición general en espacios públicos, con excepciones muy restringidas y autorizaciones.
Material sexual sintético	Nuevas prohibiciones específicas sobre imágenes íntimas sin consentimiento y material relacionado con abuso sexual infantil, sujetas a condiciones.

Referencia: artículo 5 · página 13–17 del PDF original.

Importante: las nuevas letras b bis) y b ter) tienen una fecha de aplicación específica: 2 de diciembre de 2026 (art. 113, p. 127).

3 · Qué se considera de alto riesgo

Se incluyen determinados sistemas vinculados a productos regulados y sistemas destinados a usos enumerados en el anexo III. La clasificación requiere comprobar condiciones y exclusiones, no basta con reconocer un sector.

Ámbito típico del anexo III	Ejemplo orientativo
Empleo	Evaluación y selección de candidatos.
Educación	Evaluación de resultados educativos en ciertos supuestos.
Servicios esenciales	Determinadas evaluaciones de solvencia y acceso a servicios.

Ámbito típico del anexo III	Ejemplo orientativo
Biometría	Determinados sistemas de identificación y categorización.
Infraestructuras críticas	Componentes de seguridad de determinadas infraestructuras.
Justicia, migración y seguridad	Usos definidos específicamente en el anexo III.

Referencias: artículo 6 (pp. 17–19), anexo III (pp. 131–134).

4 · Qué exige un sistema de alto riesgo

Requisito	En la práctica	Referencia
Gestión de riesgos	Identificar, evaluar y reducir riesgos durante el ciclo de vida.	Art. 9 · pp. 20–22
Datos y gobernanza	Calidad y gestión de datos en los supuestos aplicables.	Art. 10 · pp. 22–24
Documentación	Documentación técnica y registros que permitan verificar el sistema.	Arts. 11–12 · pp. 24–26
Información al usuario profesional	Instrucciones claras sobre finalidad, límites y uso correcto.	Art. 13 · pp. 25–26
Supervisión humana	Permitir vigilancia e intervención humana adecuadas.	Art. 14 · pp. 26–27
Precisión y seguridad	Robustez, exactitud y ciberseguridad apropiadas.	Art. 15 · pp. 27–28
Obligaciones de operación	Uso según instrucciones, seguimiento y otras medidas según el rol.	Arts. 16 y 26 · pp. 28–29 y 37–39

Para ciertos sistemas también se requieren evaluación de conformidad, registro y vigilancia posterior, según el régimen aplicable.

5 · Chatbots, imágenes, voz y textos generados

Chatbots

El usuario debe saber que interactúa con IA cuando sea aplicable, salvo si resulta evidente por las circunstancias. Referencia: artículo 50.1 · página 59–60 del PDF original.

Imágenes, audio y vídeo sintéticos

Los proveedores deben facilitar marcado detectable por máquina, con excepciones. Los responsables del despliegue deben divulgar determinados deepfakes; hay reglas específicas para obras artísticas o creativas. Referencia: artículo 50.2 y 50.4 · página 59–61 del PDF original.

Textos de interés público

La publicación de ciertos textos generados o manipulados con IA para informar sobre asuntos de interés público exige divulgación, con excepciones como la revisión humana o el control editorial y la responsabilidad editorial. No es una obligación universal de etiquetar todos los textos. Referencia: artículo 50.4 · página 60–61 del PDF original.

6 · ¿Qué pasa al integrar un modelo ajeno?

Usar un servicio externo o una API no significa automáticamente ser proveedor del modelo. Pero quien comercializa una aplicación bajo su nombre puede asumir obligaciones sobre ese sistema. Modificaciones sustanciales o cambios de finalidad pueden alterar responsabilidades.

Referencias: definiciones del artículo 3 (pp. 5–6), cadena de valor del artículo 25 (pp. 35–37) y modelos de uso general de los artículos 53 y 55 (pp. 64–66).

7 · Ejemplos prácticos

Caso	Impacto habitual / comprobación
Asistente para programar	Uso generalmente no clasificado como alto riesgo por sí mismo.
Chatbot de tienda online	Transparencia frente al cliente; revisar privacidad y tratamiento de datos.
IA que organiza pedidos y stock	Normalmente bajo impacto AI Act; revisar la finalidad real.
Editor de vídeo con IA	El autoencuadre no es por sí mismo alto riesgo; atención a contenidos sintéticos y deepfakes.
Videojuego con personajes IA	Normalmente bajo riesgo; revisar interacciones y contenidos concretos.
IA que selecciona empleados	Puede encajar en alto riesgo del anexo III.

Estos son ejemplos interpretativos, no clasificaciones automáticas. Base: artículos 5, 6 y 50 y anexo III.

8 · Formación y datos personales

Las organizaciones proveedoras o usuarias deben adoptar medidas para apoyar la alfabetización en IA de quienes operan los sistemas. La reforma de 2026 aclara que no hay que garantizar un nivel individual específico. Referencia: artículo 4 · página 11–12 del PDF original.

El Reglamento de IA no sustituye el RGPD. Los datos personales usados con IA siguen sujetos a la normativa de protección de datos. Referencia: artículo 2.7 · página 4 del PDF original.

9 · Calendario de aplicación

Fecha	Qué ocurre
2 feb. 2025	Aplicación de capítulos I y II, con excepciones introducidas posteriormente.
2 ago. 2025	Aplicación de normas sobre modelos de uso general y otros capítulos, con excepciones.
2 ago. 2026	Fecha general de aplicación del Reglamento.
2 dic. 2026	Aplicación de las nuevas prohibiciones del artículo 5, letras b bis) y b ter).
2 dic. 2027	Aplicación de las principales disposiciones sobre alto riesgo del artículo 6.2 y anexo III.
2 ago. 2028	Aplicación de las principales disposiciones sobre alto riesgo del artículo 6.1 y anexo I.

Referencia: artículo 113 · página 127–128 del PDF original.

10 · Sanciones

Las infracciones de prácticas prohibidas pueden alcanzar 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocios mundial anual, si es superior. Otras infracciones específicas pueden alcanzar 15 millones o el 3 %. Existen reglas de proporcionalidad y tratamiento diferenciado para pymes.

Para proveedores de modelos de uso general existe un régimen específico de multas de hasta 15 millones o el 3 %, en los supuestos previstos.

Referencias: artículos 99 (pp. 116–119) y 101 (pp. 119–120).

11 · Lista rápida antes de publicar una aplicación

☐ Definir por escrito para qué se utiliza la IA.

☐ Comprobar si alguna función está prohibida (art. 5).

☐ Evaluar si encaja en alto riesgo (art. 6 y anexos).

☐ Identificar si debe informarse al usuario o divulgarse contenido sintético (art. 50).

☐ Revisar qué papel se ocupa: proveedor, integrador o responsable del despliegue.

☐ Revisar datos personales, permisos, seguridad y supervisión humana.

☐ Guardar documentación proporcional a las obligaciones aplicables.

Nota sobre las páginas: todas las referencias de esta guía corresponden a las páginas físicas del PDF original adjunto, no a las páginas de esta guía. El texto consolidado indica que es informativo y que los actos publicados en el Diario Oficial son los jurídicamente auténticos.